Von: Lutz Röder <roeder@nabu-sachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 23. November 2023 13:58
An: 'Maria Vlaic'
Cc: heinitz@nabu-sachsen.de
Betreff: WG: Urteil zu Unfall auf Harzer-Hexen-Stieg rechtskräftig

Hallo Maria,

ich leite die Mail an Herrn Blume (Bereich Umweltkriminalität), der im Zusammenhang mit den Fällarbeiten bei Lichtenwalde ermittelt und die Ergebnisse an STA Schori weitergeleitet hatte, zur Kenntnis an euch weiter.

Viele Grüße
Lutz Röder
NABU Regionalverband Erzgebirge e.V.
09114 Chemnitz, Sandstr. 116
Telefon 0371-3364850
Telefax 0371-4446478
Email: roeder@nabu-sachsen.de
Internet: www.nabu-rve.de

Impressum:
NABU-Regionalverband Erzgebirge e.V.
Sandstraße 116
09114 Chemnitz
Vorsitzender: Lars Schuster
Eingetragen beim Amtsgericht Chemnitz
Registernummer: 71
UmSt-Id Nr. DE218086222
Steuer-Nr. 215/142/00774
Ab dem 25.05.2018 gelten neue Informationspflichten zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Informationen zur Datenverarbeitung von Mitgliedern, Spendern, Interessenten und Geschäftspartnern etc. durch den NABU-Regionalverband Erzgebirge e.V. finden Sie unter https://nabu-rve.de/impressum

Abmeldemöglichkeit: Möchten Sie keine weiteren E-Mails von uns bekommen, schreiben Sie bitte an rv.erzgebirge@nabu-sachsen.de

Von: Lutz Röder <roeder@nabu-sachsen.de>
Gesendet: Donnerstag, 23. November 2023 13:53
An: 'Blume, Andre - Polizei, PD-C' <Andre.Blume@polizei.sachsen.de>
Betreff: WG: Urteil zu Unfall auf Harzer-Hexen-Stieg rechtskräftig

Sehr geehrter Herr Blume,

ich leite Ihnen ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofes bezüglich eines Unfalls an einem ausgewiesenen Wanderweg weiter. Danach muss der Waldeigentümer nicht für Unfälle an nicht gewidmeten Wanderwegen haften und deshalb auch keine Bäume aus Verkehrssicherungsgründen fällen.
Diese Mitteilung bezieht sich auf das Waldgebiet bei Lichtenwalde (Eigentümer Herr Jungbeck). Ich bitte Sie, dieses Urteil bei der Beurteilung der „Anzeige gegen das Landratsamt Mittelsachsen wegen Verstoßes gegen europäisches und deutsches Naturschutzrecht" des NABU Sachsen vom 31.05.23 (AZ 920 UJs 11248/22) zu berücksichtigen. Es

muss davon ausgegangen werden, dass der Waldeigentümer Herr Jungbeck weitere Baumfällungen aus angeblichen Verkehrssicherungsgründen an den nicht gewidmeten Wanderwegen in den Schutzgebieten bei Lichtenwalde beantragt. Bleibt nur zu hoffen, dass die zuständigen Behörden diese Anträge nicht erneut genehmigen.
Ich bitte Sie diese Mail auch an Staatsanwalt Schori weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz Röder
NABU Regionalverband Erzgebirge e.V.
09114 Chemnitz, Sandstr. 116
Telefon 0371-3364850
Telefax 0371-4446478
Email: roeder@nabu-sachsen.de
Internet: www.nabu-rve.de

Impressum:
NABU-Regionalverband Erzgebirge e.V.
Sandstraße 116
09114 Chemnitz
Vorsitzender: Lars Schuster
Eingetragen beim Amtsgericht Chemnitz
Registernummer: 71
UmSt-Id Nr. DE218086222
Steuer-Nr. 215/142/00774
Ab dem 25.05.2018 gelten neue Informationspflichten zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Informationen zur Datenverarbeitung von Mitgliedern, Spendern, Interessenten und Geschäftspartnern etc. durch den NABU-Regionalverband Erzgebirge e.V. finden Sie unter https://nabu-rve.de/impressum

Abmeldemöglichkeit: Möchten Sie keine weiteren E-Mails von uns bekommen, schreiben Sie bitte an rv.erzgebirge@nabu-sachsen.de

S

Auf allen Kanälen teilen, darauf hinweisen...

Sogar ausnahmsweise für Rundmail - nehme ich ggf. ins Vorwort auf!

MR

Von: Jens Kuhr <J.Kuhr@wanderverband.de>
Gesendet: Freitag, 20. Oktober 2023 09:47
An: Jens Kuhr
Betreff: [WARNING: ATTACHMENT UNSCANNED]PM: Urteil zu Unfall auf Harzer-Hexen-Stieg rechtskräftig

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundesgerichtshof hat eine Nichtzulassungsbeschwerde hinsichtlich des so genannten „Harzer-Hexen-Stieg-Urteils" des Oberlandesgericht Naumburg zurückgewiesen. Damit ist das Urteil jetzt rechtskräftig: Waldbesucher, die auf eigene Gefahr Waldwege betreten, können grundsätzlich nicht erwarten, dass der Waldbesitzer Sicherungsmaßnahmen gegen waldtypische Gefahren ergreift. Selbst auf stark frequentierten und touristisch beworbenen Waldwegen haftet der Waldbesitzer nicht für waldtypische Gefahren. Weiteres entnehmen Sie bitte beiliegender Pressemitteilung. Für deren Veröffentlichung wäre ich dankbar.

140 Jahre Deutscher Wanderverband

Vielfalt ist unsere Stärke

PRESSEMITTEILUNG

Kassel, 20. Oktober 2023

Urteil zu Unfall auf Harzer-Hexen-Stieg rechtskräftig

„Auf eigene Gefahr" – auch auf beworbenen Wanderwegen

Der Bundesgerichtshof hat eine Nichtzulassungsbeschwerde hinsichtlich des so genannten „Harzer-Hexen-Stieg-Urteils" des Oberlandesgericht Naumburg zurückgewiesen (V1 ZR357 / 21). Damit ist das Urteil jetzt rechtskräftig: Einem Kläger, der während einer Wanderung auf dem Harzer-Hexen-Stieg im Jahr 2018 von einem umstürzenden Baum erfasst und dabei schwer verletzt wurde, steht kein Schadensersatz zu. Das Urteil zeigt, dass touristisch beworbene Wanderwege wie die „Qualitätswege Wanderbares Deutschland" juristisch ebenso behandelt werden wie andere Wanderwege.

Das Oberlandesgericht Naumburg hatte Mitte Dezember 2020 bereits ein entsprechendes Urteil des Landgericht Magdeburg bestätigt und die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Dem Kläger stehe kein Schadensersatz zu, weil sich mit dem Umsturz des Baumes eine „waldtypische" Gefahr verwirklicht habe, für die die beklagte Stadt auch auf Wanderwegen nicht hafte (15.12.2020, Az.: 2 U 66/20).

Der Mann hatte vor dem Landgericht Magdeburg geklagt und von der Stadt Thale Schmerzensgeld von mindestens 200.000 Euro verlangt. Nach eigenen Angaben wurde der Kläger im Juli 2018 auf dem touristisch beworbenen Harzer-Hexen-Stieg von einem herabstürzenden Baum erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf einem Waldgrundstück der Stadt Thale. Der Verletzte war der Auffassung, dass die Stadt ihre Verkehrssicherungspflichten verletzt habe. Der Baum sei deutlich erkennbar abgestorben gewesen und wäre bei der Durchführung einer Baumschau sofort als Gefährdungsbaum ersichtlich gewesen und gefällt worden, so dass es nicht zu dem Unfall gekommen wäre.

Das Landgericht Magdeburg folgte dieser Auffassung nicht. Es wies die Klage aufgrund der geltenden Gesetzeslage (§ 4 und § 22 Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt) und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom BGH, Urteil vom 02. Oktober 2012 – VI ZR 311/11) ab. In einer Mitteilung des Landgericht Magdeburg heißt es: „Der Waldbesucher, der auf eigene Gefahr Waldwege betritt, kann grundsätzlich nicht erwarten, dass der Waldbesitzer Sicherungsmaßnahmen gegen waldtypische Gefahren ergreift. Mit waldtypischen Gefahren muss der Waldbesucher auch auf Wegen rechnen. Er ist primär selbst für seine Sicherheit verantwortlich. Risiken, die ein freies Bewegen in der Natur mit sich bringt, gehören grundsätzlich zum entschädigungslos hinzunehmenden allgemeinen Lebensrisiko. Dementsprechend können und müssen auf Wanderwegen nicht sämtliche Gefahren ausgeschlossen werden. Würde man eine völlige Gefahrlosigkeit der Wanderwege fordern, müsste man auf reizvolle Routen im Bergland ebenso wie auf einsame Waldpfade im Flachland aus Haftungsgründen verzichten. Auch nach der gesetzlichen Risikoverteilung aus § 22 LWaldG LSA haftet selbst auf stark frequentierten und touristisch beworbenen Waldwegen der Waldbesitzer nicht für waldtypische Gefahren." (4.3.20, Az.: 10 O 701/19).

Das Oberlandesgericht Naumburg hatte diese Auffassung im Dezember 2020 bestätigt. Hinsichtlich der daraufhin beim Bundesgerichtshof eingereichten Nichtzulassungsbeschwerde hat das Bundesgericht am 21. September 2023 entschieden, eine Revision nicht zuzulassen (V1 ZR357 / 21). Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Der Deutsche Wanderverband bedauert derartige Unfälle ausdrücklich, begrüßt die Entscheidung aber, da es seinen Mitgliedsorganisationen für ihre tägliche Arbeit Sicherheit gebe und die Bedeutung eigenverantwortlichen Handelns betone. Außerdem zeige die Entscheidung, dass „Qualitätswege Wanderbares Deutschland" wie der Harzer-Hexen-Stieg juristisch ebenso behandelt werden wie andere Wanderwege. Das Urteil habe damit für alle touristisch beworbenen und zertifizierten Wege hohe Bedeutung. Sie unterlägen keinen besonderen Auflagen und es erwüchsen daraus keine erhöhten Pflichten für Wald- und Grundeigentümer*innen.

Viele Grüße

Jens Kuhr

Nor

Öffentlichkeitsarbeit

Deutscher Wanderverband
Kleine Rosenstraße 1-3
34117 Kassel
Tel. 0561 / 9 38 73 -14
Fax. 0561 / 9 38 73 -10
j.kuhr@wanderverband.de

www.wanderverband.de
www.wanderbares-deutschland.de

140 JAHRE
Deutscher Wanderverband

Vielfalt ist unsere Stärke

Vereinsregister: Amtsgericht Kassel, VR 5695 • Präsident: Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß • Geschäftsführerin: Ute Dicks

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.

Please consider the environment before printing this mail

Hinweis zum Datenversand:

Unser E-Mail-Server akzeptiert nur E-Mails bis zu einer Größe von 10 MB.

#ZeichenSetzen und Fördermitglied werden.